

TP de mediación

MEDIACIÓN INICIADA: a propuesta de la parte requirente.

REQUIRENTE: Fabricio REY.

REQUERIDOS: 1) AJEDREZ.COM.
2) Carlos TORRE.

OBJETO: Daños y perjuicios.

MONTO: \$20.000.000.

1) Antes de empezar, la Dra. BALBIS (letrada apoderada de AJEDREZ.COM) plantea lo siguiente:

“...queremos que usted resuelva el hecho que desde la empresa mandamos la carta documento haciendo opción de otro mediador en tiempo y forma (la carta nos llegó cinco días antes de la audiencia de hoy y contestamos ese mismo día, aunque sabemos que la parte requirente la recibió antes de ayer). Por la cercanía de la fecha, vinimos igual”.

El/la mediadora interviene:

1. Elija una opción de las consignas de resolución.

Luego de realizadas las presentaciones y el discurso de apertura por parte del/la mediador/a, se le da la palabra a la parte requirente.

a) **"Dra., la normativa de mediación prevé específicamente esta situación, exigiendo que todos los Requeridos deberían haber unificado la elección de otro mediador, por lo que, al no hacerse, se mantiene mi designación como tal..."**

b) Dra., es cierto que ustedes mandaron una sola carta documento, pero, al presentarse de todas maneras, han salvado cualquier inconveniente en ese sentido...

ES INCORRECTA PORQUE NO RESPONDEN A LO QUE PLANTEABA LA DOCTORA (EJERCIMOS DCHO DE OPC SOLO VENIMOS POR ESTAR CERCA, CUANDO LA ABOGADA QUERÍA EJERCERLO Y NO QUERÍA SEGUIR ADELANTE). Además, “no se salva nada” porque estaba mal ejercido el derecho de opción, por lo que queda sin efecto, y si no venían quedaban como incomparecientes.

c) "Dra., para cuestionar mi participación debería haberse planteado una recusación con causa lo que, al no hacerse, se mantiene mi designación como mediador.

TAMPOCO ES APROPIADO XQ PLATEE OTRO MEDIADOR, Y LA RECUSACION IMPLICA TENER UNA CAUSA, ACA SOLO ESTOY EJERCIENDO MI DERECHO DE OPCION.

Fabricio REY (requirente): le cuento mi situación. Tengo 20 años y soy campeón bonaerense de ajedrez.

En oportunidad de disputar de manera presencial el torneo "Centenario Miguel Najdorf" a fines de 2021, me tocó en la cuarta ronda el Sr. Carlos Torre (campeón argentino).

Tuve el privilegio de ganarle, pero parece que esa situación no fue bien recibida por el Sr. Torre al punto que, luego de esa partida, se retiró del torneo.

Por información que obtuve posteriormente, supe que el Sr. Torre trató de que se me excluyera del torneo argumentando que "hice trampas" y, como no aceptaron su planteo, decidió retirarse.

Se podrá pensar que dicho "retiro" resultaba inocuo, pero, como es de suponer, no fue así.

El mismo Torre puso en Twitter que si empezaba a hablar era para problemas, eligiendo un sospechoso silencio. En las redes me "mataron" tratándome de tramposo, - obviamente, sin ninguna prueba. Espero que se haga justicia, compensándome, por haberme acusado sin pruebas, apoyándose solamente en la venganza que le produjo la vergüenza de perder con un chico de 20 años.

Así fueron las cosas hasta el mes de febrero de 2022. Disputando un torneo online me toca nuevamente el Sr. Torre en la quinta ronda. Para mi sorpresa, luego de pocos movimientos de cada uno, apagó la cámara, abandonando la partida.

Nuevamente las redes fueron implacables, diciendo que el campeón argentino no quería jugar con "tramposos".

El Sr. Torre no hizo ninguna aclaración al respecto, aumentando las sospechas sobre mi persona. **Me preocupa enormemente mi prestigio y mi futuro.**

Con estas sospechas acerca de mí, no me están llamando para participar de distintos torneos presenciales en Argentina y, sólo ocasionalmente, puedo disputar algunos torneos online.

La plataforma AJEDREZ.COM me ha 'baneado' de sus torneos, es decir, no me admite ni me deja participar, y ha publicado información errónea sobre mi desempeño durante los últimos cinco años, en los torneos online.

Dra. IRAOLA (Letrada Requirente):

He planteado daños y perjuicios originados en el premio del torneo Presencial Centenario "Miguel Najdor", consistente en la suma de \$2.000.000 (ya que, después del retiro del campeón, el desempeño de mi cliente se vio enormemente afectado por dicha situación y su consiguiente acusación).

También planteo daños y perjuicios originados en el premio del torneo online, consistente en la suma de \$1.000.000 (también mi cliente vio perjudicado su juego luego de que el campeón abandonara la partida con él).

De todas maneras, el rubro más importante es el vinculado al lucro cesante, por el que planteo la suma de \$17.000.000. Mi cliente se pierde la oportunidad de participar en múltiples torneos nacionales presenciales y online, afectando su prestigio y la totalidad de su prometedor carrera profesional.

También reclamamos a AJEDREZ.COM ya que, sin pruebas contundentes, la plataforma no le permite a mi cliente participar en los torneos que organiza y ha difundido datos privados sobre mi cliente.

Carlos TORRE (Requerido):

En primer lugar, no entiendo por qué REY me hace un reclamo personal, ya que en ningún lado he mencionado lo que el Sr. me endilga. Las redes interpretan lo que quieren y de eso no me puedo hacer cargo.

Tengo todo el derecho de retirarme de un torneo, así como abandonar una partida cuando lo entienda necesario. Las especulaciones corren por cuenta y orden de los propios especuladores.

Mi prestigio y buen nombre está en juego y, no puede ser manchado por "sospechas" en lugar de hechos concretos.

No es la primera ni la última partida que pierdo o voy a perder. Eso es un hecho refutable. No puede concluirse "sin lugar a duda" que abandoné el torneo por lo que se me chaca ni que me desconecté por lo que se me imputa.

Es verdad que, después de mi retiro, se agregaron medidas de seguridad para controlar eventuales trampas en el juego presencial, pero nada de eso fue ni pedido ni sugerido por mí.

Llevo 8 años como campeón argentino y nunca tuve estos inconvenientes. Han abandonado partidas presenciales contra mí y, en los torneos "on line" se han desconectado mis rivales a las pocas jugadas, sin que ello implique ningún problema.

No puedo aceptar el planteo que se me hace, sea de índole económica o de cualquier otra.

Dra. VIALE (letrada Requerido):

Manifiesto expresamente que el reclamo carece de sustento jurídico. Mi cliente nada ha dicho o ha hecho para que se le reclame compensación económica.

Aparte, dejo planteada la reconvención por daños y perjuicios ya que, con los comentarios del Sr. REY en diversas entrevistas, se ha desprestigiado a mi cliente acusándolo de "mal perdedor".

La Dra. IRAOLA interrumpe:

"...quiero recordarle Dra. que, para dicho planteo, va a tener que iniciar su propia mediación contra mi cliente..."

El/la mediador/a interviene:

2) Elija una opción de las consignas de resolución.

CONSIGNA 2.- Opciones

- a) "Dra., la otra parte actúa correctamente cuando plantea la reconvención, siendo ajustada a derecho y, por lo tanto, usted no puede oponerse..."
- b) "Dra., está usted en lo correcto. La parte requerida debe iniciar su propia mediación porque, si bien la reconvención se puede plantear, lo aquí reconvenido no tiene vinculación con el objeto indicado en el requerimiento..."
- c) "Dres.. entiendo las diferentes posturas, pero, así planteadas las cosas, como director del proceso tengo que resolver. En ese sentido, la normativa habilita a dejar constancia de la reconvención en el acta respectiva cuando así fuere planteado, sin necesidad que el requerido tenga que iniciar su propia mediación..."

Dra.: BALBIS (letrada apoderada do AJEDREZ.COM):

En esta reunión conjunta, solamente vamos a decir que el planteo carece de todo sustento fáctico y jurídico. Nosotros somos simplemente los organizadores del torneo "on line", ni siquiera del torneo presencial, por lo que planteamos el total rechazo de lo que reclama el Requirente.

REUNIÓN PRIVADA CON EL REQUERENTE Y SU LETRADA:

Fabricio REY: ya que me lo pregunta, le cuento que estoy preocupado por mi carrera.

Necesito tener despejada mi cabeza para entrenar y concentrarme en los torneos.

Cuando era chico, cometí el error de hacer trampa "on line" en dos oportunidades (a los 12 y a los 16 años), tratándose de partidas sin importancia y sin dinero en juego. Esto lo he reconocido públicamente, pero entiendo que se me ha venido en contra. En lugar de como alguien sincero se me ha destrozado en las redes.

Si no se llega a un entendimiento con los Requeridos, tengo la posibilidad de irme al exterior para jugar y seguir compitiendo, ya que en Argentina ha quedado como "el tramposo" que le ganó al campeón.

Necesito recomponer mi prestigio, mi buen nombre y mi trayectoria.

REUNIÓN PRIVADA CON EL REQUERIDO Y SU LETRADA:

Carlos TORRE: ..., en realidad entiendo que mi rival se haya sentido maltratado por las redes y por otros comentaristas. Pero, hasta la actualidad, yo no he dicho nada de manera expresa, y las conjeturas corren por cuenta de quienes las hacen.

Me preocupa mi carrera, mi prestigio y el hecho que me traten de "mal perdedor".

Podría llegarse a algún entendimiento con Rey, pero para nada vinculado a lo que plantea. Si no llego a un acuerdo con él, mi carrera seguirá igual, aunque con alguna

"mancha" por este planteo. Yo sigo participando en torneos y no he vuelto a tener problemas de este tipo. Aisladamente, en algunos torneos del exterior, me han comentado que dudaban en llamar para participar por considerarme un elemento "disruptivo".

Su letrada agrega: ..."no hay ninguna prueba que de cuenta de los hechos que se le endilgan a mi cliente. Todo esto es un invento. Si Rey insiste en su reclamo, plantearemos claramente la reconvencción como ya fue dicho.

REUNIÓN PRIVADA CON LA DRA. BALBIS (APODERADA DE AJEDREZ.COM):

Nosotros brindamos una plataforma para que se puedan jugar torneos "on line", entre otros servicios.

En virtud de los hechos que tomaron estado público, hicimos visible un informe que daba cuenta que el Sr. Rey hizo trampa en casi 100 oportunidades entre los años 2015 y 2020 (cuando el tenía entre 12 y 17 años). No son casos aislados como argumenta el Requerente.

En algunos de ellos, había dinero en juego. La trampa consiste en valerse de programas expertos que sugieren la mejor jugada en cada caso.

De todas maneras, el informe es "objetivo", menciona los casos en los que se ha podido comprobar adecuadamente que el jugador se valió de programas informáticos para realizar las jugadas. Ese informe nada dice de lo que pasó entre Rey y Torre en el torneo presencial y en el torneo "on line".

A mi cliente le preocupa su posición en el ambiente de las competencias de ajedrez y no puede verse involucrado en un litigio de este tipo.

Si Rey no acepta que no tenemos nada que ver, y nos excluye de este reclamo, procuraremos aumentar nuestras medidas de seguridad para seguir siendo confiables como plataforma N°1 en Argentina.

CONSIGNAS A DESARROLLAR: implican lectura de todo el caso.

CONSIGNA 3.- Identifique y conceptualice las posiciones y los intereses (al menos dos) de las partes.

Fundamente la necesidad de cumplir con este objetivo.

CONSIGNA 4.- Realice como mediador/a la intervención para formular la pregunta de replanteo, justifique cuál es la etapa de la mediación para realizarla y el sentido y pertinencia de la misma.

CONSIGNA 5.- Señale las diferencias entre negociación competitiva y negociación colaborativa. Redacte dos (2) acuerdos posibles, destacando solamente las cuestiones esenciales (uno el que las partes han negociado competitivamente y otro en el cual las partes han negociado colaborativamente).

El regateo es la competitiva (1 gana otro pierde). la de harvard es colaborativa (trabajan en conjunto para ambas verse beneficiadas).

ej: los requeridos le van a pasar 15 millones al requirente (cláusula competitiva): las partes acuerdan: los requeridos, nombres..., abonarán al sr ..., en concepto de dyp, la suma de \$...

le falta: modo a abonar, donde, plazo, que pasa si no paga, si hay intereses que tasa se aplica, etc.

Debemos asegurar su cumplimiento, completándolo o incorporarlo en cláusulas posteriores.

importante agregar cláusula de confidencialidad: no es el ppio de la mediación, sino una forma de resguardar el acuerdo, la reputación de las partes, poniendo cláusula de confid del reclamo, el monto, etc.

CONSIGNA 6.- Formule, como mediador/a, tres (3) preguntas abiertas y tres (3) preguntas cerradas a cada parte (nueve en total) que tengan relación con el caso. Justifique a quién se las realiza y describa el objetivo de las dos (2) clases de preguntas.

*Aclaración: se considerarán inválidas las preguntas que se repitan tanto para una parte como para otra o las preguntas genéricas, tales como ¿se encuentra Ud. bien?

CONSIGNA 7.- Señale las similitudes y diferencias entre opciones y alternativas. ¿Cuál es el M.A.A.N. de cada una de las partes y para qué sirve dar cuenta de este concepto?

CONSIGNA 9.- Defina el concepto de Criterio Objetivo. Realice, como mediador/a intervenciones para que en el caso aparezcan al menos tres (3) criterios objetivos. Fundamente la utilidad del Criterio Objetivo en la mediación.

Preparar 3 preguntas para x parte, abierta, cerrada, circular, definir concepto de cada una y por qué preguntaste lo que preguntaste.

- EJ (una genérica): COMO TE SENTIRIAS VOS EN EL LUGAR DE EL/ELLA? osea: si fueras campeón argentino de ajedrez, y ...? ahí la cambiamos.